

- 3 IMPPP. VALENTINIANVS THEODOSIVS ET ARCADIVS AAA. RV- [Th. 9, 21, 10 B 60, 60. 2
FINO PP. Si quis super cudendo aere uel rescripto aliquo uel etiam adnotatione nostra
sibi eripuerit facultatem, non solum fructum propriae petitionis amittat, uerum etiam
poenam quam meretur excipiat. D. III ID. IVL. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET 4
ABVDANTIO CONSS. a. 393

XXV

R DE MUTATIONE NOMINIS R

- 1 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. IVLIANO. Sicut initio [B 60, 60, 3
nominis cognominis praenominis recognoscendi singulos impositio priuatim libera est, ita
horum mutatio innocentibus periculosa non est. mutare itaque nomen siue praenomen 10
sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea quae saepe statuta sunt minime
prohiberi, nulli ex hoc praecudicio futuro. S. XV K. IAN. AA. CONSS. a. 293

XXVI

R AD LEGEM IVLIAM DE AMBITV R

- 1 IMPP. ARCADIVS ET HONORIVS AA. POMPEIANO PROCONSVLI [Th. 9, 26, 2 B 60, 43, 10 15
AFRICA. Nullus omnino principatum uel numeratum seu commentariensis gradum² uel
cetera officia repetere audeat, cum publicae disciplinae semel gesta sufficiant. Ac si quis-
piam promotorum denuo ad munus etiam per sacras litteras³ inreperit, quod ante doce-
bitur gessisse, cassatis quae hoc modo sunt impetrata, ad solutionem debiti [Th. 9, 26, 3
primitus artetur, et qui contra fecerint poenam deportationis ad instar legis Iuliae ambitus⁴ 20
excipiant. D. PRID. K. IVN.⁵ MEDIOLANI STILICHONE ET AVRELIANO CONSS. a. 400

XXVII

R AD LEGEM IVLIAM REPETVNDARVM R

- 1 IMPPP. GRATIANVS VALENTINIANVS ET THEODOSIVS AAA. MATRONIANO [Th. 9, 27, 3
DVCI ET PRAESIDI ISAVRIAE⁶. Vt unius poena metus possit esse multorum, ducem qui 25
male egit ad prouinciam quam nudauerat cum custodia competenti⁷ ire praecipimus, ut
L (24. 26. 27) CRQ

¹ iunge 10, 72, 12. 12, 61, 3 Th. 1, 12, 8. 11, 1, 28 ² uel ... gradum om. Th., habet
BΣ (κ.π.) ³ etiam per sacras litteras uidentur ex Th. 9, 26, 3 addita esse ⁴ deportationis
... ambitus] in futurum deportationis Th. ⁵ Ian. leges iungendae (u. i.) ⁶ Sardiniae Th.
⁷ ducem ... competenti] Natalem quondam ducem sub custodia protectorum ad prouinciam
quam nudauerat Th.

1 impp. C, imp. LQ | ualentinus R | aa. CQ,
a. L 3 eripuerit] C Th., arripuerit LR,
eripuit Q 4 quam] quod Q | s. a. Th. L |
iii L | constant. ... 5 conss. om. L 8 dio-
clianus R^a | iulio Q^a 9 singuli Q | priuati RQ
10 eorum Q | siue] Q, si uero C, uel R | pro-
nomen CRQ 12 s. a. Hal. | aa. et conss.
Hal. 15 imp. LCQ | arc. et hon. aa. (a. Q) |
diocletianus et maximianus aa. et cc. R |
proc. afr.] Th., om. libri 17 petere R^a |
ac si] CRQ Th., a si L, si δδ BΣ (κ.π.) |
quisquam Q^a 18 ad] ad id Th., εἰς λει-
τούργειαν BΣ (κ.π.) | ante (autem L^a) doc.]
doc. ante Th., πρότερον διδάσκειται BΣ (κ.π.)

19 impetrata sunt R | debiti om. Q^a 20 arte-
tur] scripsi cum Th. artentur (ubi praecedat
officia), arguetur LCRQ, ἐντολῶν BΣ (κ.π.) |
fecerit C, om. R^a | iuli R^a 21 s. a. Th.
9, 26, 2 Hal. L | prid.] ii Hal. | iun.] Th.,
iul. Hal. L: ian. cum legibus iungendis scri-
bendum esse probat Th. 12, 6, 27 (= 10,
72, 12), ubi quae praecedat constitutio vi
id. Iun. eiusdem anni data est | stellicone et
aul. conss. L 24 impp. C, imp. LRQ |
ualent.] et ual. L | theod.] diocl. R | aa. C,
a. RQ | matriniano Q 25 et praesidi] praesi-
dis LC | sauriae LQ^a | metus om. R^a 26 mi-
nudauerat R^a | ire] iurae C

non solum, quod eius non dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, uerum etiam quod ipse a prouincialibus nostris rapuit aut sustulit, in quadruplum inuitus exsoluat.

- D. PRID. ID. IVN. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS. a. 382
- 2 IDEM AAA. FLORO PP. Sciant indices super admissis propriis [Th. 9, 27, 4 B 60, 43, 11] aut a se aut ab heredibus suis poenam esse repetendam. D. x k. SEPT. ANTONIO ET 5 SYAGRIO CONSS. a. 382
- 3 IDEM AAA. MARCELLINO¹. Omnes cognitores et iudices a pecuniis atque [Th. 9, 27, 5] patrimoniis manus abstineant neque alienum iurgium putent suam praedam. etenim priuatarum quoque litium cognitor idemque mercator statutam legibus² cogetur subire iacturam. 9 D. PRID. NON. APRIL. MEDIOLANI MEROBAUDE II ET SATVRNINO CONSS. a. 383
- 4 IDEM AAA. ET ARCADIVS A. EDICTVM AD PROVINCIALES. Iube- [Th. 9, 27, 6 B 60, 43, 12] mus hortamur, ut, si quis forte honoratorum decurionum possessorum, postremo etiam colonorum aut cuiuslibet ordinis a iudice fuerit aliqua ratione concussus, si quis scit uenalem de iure fuisse sententiam, si quis poenam uel pretio remissam uel uitio cupiditatis ingestam, si quis postremo quacumque de causa improbum iudicem potuerit appro- 15 bare, is uel administrante eo uel post administrationem depositam in publicum prodeat, crimen deferat, delatum approbet, cum probauerit, et uictoriam reportaturus et gloriam. D. x k. IUL. CONSTANTINOPOLI HONORIO NP. ET EVODIO CONSS. a. 386
- 5 IMPPP. VALENTINIANVS THEODOSIVS ET ARCADIVS AAA. SEVE- [Th. 9, 27, 7 B 60, 43, 13] RINO COMITI RERVM PRIVATARVM. Vnusquisque procurator, praepositus gynaecei, tabularius susceptor colonus uel quicumque se a comite domorum meminerit esse concussum, cum ipse cui pecuniam numerauerit administratione decesserit, intra anni spatia ad iudicium spectabilitatis tuae quidquid dederit repetiturus occurrat³, ut prosit pensionibus, 20 quidquid ille reddiderit. Sin uero ex tempore depositae administrationis praestituti temporis curricula transfuxerint, nulla uox aduocationis emergat, sed ipsos procuratores praepositos 25 colonos tabularios susceptores obnoxios ad solutionem uolumus⁴ artari. D. PRID. NON. IVN. MEDIOLANI VALENTINIANO A. IIII ET NEOTERIO CONSS. a. 390
- 6 IMPP. THEODOSIVS ET VALENTINIANVS AA. FLORENTIO PP. Sancimus eiusmodi uiros ad prouincias regendas accedere, qui honoris insignia non ambitione uel pretio, sed probatae uitae et amplitudinis tuae solent testimonio promoueri⁵, ita sane ut, quibus hi 30 honores per sedis tuae uel nostram fuerint electionem commissi, iurati inter gesta deprecant se pro administrationibus sortiendis neque dedisse quippiam neque duros umquam postmodum fore, siue per se siue per interpositam in fraudem legis sacramentique personam, aut donationis uenditionisue titulo aut alio uelamento cuiuscumque contractus, et L (27, 1...3. 6) CRQ (27, 4 om. R^aQ^a)

¹ haue Marcelline k. n. Th. ² statutam legibus] parem capitis ac uitae, quae peculatus reos consuevit inuoluere Th. ³ adcurrat Th. ⁴ iubemus Th. ⁵ promereri (Mommsen)?

1 eis R^a | domesticum C, modesticus R^a | manipularis L 2 etiam] Paris. 4517 Th., et LCRQ | aut] ac Th. 3 s. a. Th. Hal. L | prid.] II Hal. | antonco L^a 4 aa. LCRQ | floro] Th., florentio LCRQ 5 a om. R^a | se] saut a se L | pene R^a | s. a. Th. Hal. L | x om. Hal. L 7 aa. CQ, a. R 8 matrimoniis C | alienum ... 9 idemque om. Q^a 9 cognitor] cogitur R^a | idem quoque L | statuta C | cogitur CRQ | acturam R^a 10 s. a. Th. Hal. L | prid.] II Hal. | med. om. Hal. L 11 aa. Q^a, om. C, inc. R^a | a. ed. ad prou.] Th., aa. C, om. R^aQ^a 13 aut c. ord. a] Q^a Th., a c. ord. C 15 quocumque C 17 et glor.] est et glor. C 18 s. a. Th. Hal. 19 imp. CQ, imp. R | arcadius] arch. ar. R | aa. CQ, om. R 20 com. r. pr.] Th. cum B ad u. 22 προσίτω τῷ κόμητι τῆς βασιλικῆς ἰδικῆς περιουσίας,

pp. CRQ | positus R, propositus Q | gynaecei] Th., ginetii R^a, gynetio Q, cyneius C, gine. R^a 21 concessum R^a 22 cui] cum C | numerauerit] N Th., numerauit CR^aQ, nominauit R^a | admin.] ammin. habita C | decesserit ... 24 administrationis om. R^a | spatia] R^a Th., spatium CQ 24 redderit Q | sin] R^a Th., si CQ 25 transfuxerint] E Th., transfuxerunt CQ, transfixerunt R | ulla C | ipso R^a 26 colonos om. Q | coartari RQ | s. a. Th. Hal. | d. II non. iul. Hal. 28 imp. RQ | et] a. et Q^a | aa.] a. RQ | pp. om. L | cuiusmodi R^a 29 honeris R | insignia R^a 30 solē (= solere) R^a | sane] tamen L | hii RQ 31 nostra L | fiunt R | electione C | gestis CR^a 32 amministrationis L | dedisset R\ umquod R^a 34 donationes C | et bis Q^a

ob hoc exceptis salariis nihil penitus tam in administratione positos quam post depositum officium pro aliquo praestito beneficio tempore administrationis, quam gratuito meruerint, accepturos. Et licet neminem diuini timoris contemnendo iureiurando arbitramur immorem, ut saluti propriae ullum commodum anteponat, tamen, ut ad salutis timorem et necessitas periculi subiungatur, tunc si quis ausus fuerit praebita sacramenta neglegere, non modo aduersus accipientem, sed etiam aduersus dantem accusandi cunctis tamquam crimen publicum concedimus facultatem, quadrupli poena eo qui conuictus fuerit modis omnibus feriendo. D. VI K. DEC. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. XVII ET FESTO CONSS.

a. 439

XXVIII

10

R DE CRIMINE PECVLATVS R

- 1 ¹IMPPP. THEODOSIVS ARCADIVS ET HONORIVS AAA. RVFINO PP. Indices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Iulia peculatus obnoxii sunt et capitali animaduersioni eos subdi iubemus: his nihilo minus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt uel qui subtracta ab his scientes susceperunt, eadem poena percellendis. D. III NON. MART. CONSTANTINOPOLI HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS.

a. 415

XXVIII

R DE CRIMINE SACRILEGII R

- 1 ¹IMPPP. GRATIANVS VALENTINIANVS ET THEODOSIVS AAA.³ Qui diuinae legis sanctitatem aut nesciendo confundunt aut neglegendo uiolant et offendunt, sacrilegium committunt. D. III K. MART. THESSALONICAE GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. CONSS.
- 2 (3) ¹IDEM⁵ AAA. AD SYMMACHVM PV. Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator. D. V K. IAN. MEDIOLANI RICOMERE ET CLEARCHO CONSS.⁶

a. 380

a. 384

L (27, 6. 28. 29 R 1) CRQ

¹ haec constitutio ex Th. 9, 29, 1. 2 ita composita est, ut inscriptio sumpta sit ex c. 1, subscriptio ex c. 2, utriusque contextus ne minima quidem pars non mutata sit: iunge 9, 12, 9 ² iunge 1, 1, 1 ³ [edictum] ad populum urbis Constantinopolitanae addit 1, 1, 1 ⁴ add. errore ante hanc constitutionem inserunt B 60, 45, 18, quae hausta sunt ex Prochiro 39, 7 ⁵ imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius Th. ⁶ d. v k. Ian. Mediolani [accepta . . .] post consulatum Ricomeris et Clearchi? (u. i.)

1 ob] ab Q^a | quam] que R^a | positus C, ponitos Q^a | post om. C 2 quam] tam R^a?, obitos C | gratuito Q^a | meruerunt R 3 diuinitati moris L | memoriae LR^a 4 interponat R 5 necessitatem RQ | peculii L, periculo Q^a | subiungatur] L, subiungantur CR, subiungentur Q^a, iungentur Q^a | tunc si quis] CQ, tunc si quis autem L, tim . . . si quis autem R^a, si quis R^a 6 tamqui R^a 7 quadrupli R^a | poena eo] E, poene LRQ^a, poenae eo Q^a, poenae cogi C | modis] mois R^a 8 s. a. Hal. L | const. . . 9 cons. om. L 12 impp. LC, imp. RQ | arc.] et art. R, axrc. Q^a 13 aa. LC, a. RQ 14 animaduersione L^aCR^b,

inc. R^a 15 his] LC, hisque RQ | nichilo Q^a | subtracta] C, subtractas LRQ | scientes] LRQ Inst., om. C: ol υποδεξάμενοι τὰ παρ' αὐτῶν κληθέντα B 16 s. a. Th. 9, 28, 2 Hal. L | III] v Hal. L 17 vi om. L 20 impp. LC, imp. RQ | aa. CRQ 21 confundunt] Th. cum B (κ.π.) συγχέουσιν, committunt LCRQ^a, obmittunt Q^a 22 sacrilegium] et s. L | s. a. Th. Hal. L | thess. . . 23 cons. om. L 23 a.] aa. Hal., a. i Th. 24 aa. CRQ 25 oportet] RQ Th. BZ (κ.π.), op. et C | dignum C | elegit C 26 s. a. Th. Hal. | Ian. . . cons.] Hal., mai. med. post consulatum ricomeris et clearchi uu. oc. cons. Th.